

DIREITO PENAL



DIRETO DO CONCURSO

31. (IADES/2021/PM-PA/SOLDADO/MASCULINO) Com relação ao momento consumativo do crime de roubo, é pacífica a jurisprudência no sentido de que
- a. se consuma o crime de roubo com a inversão da posse do bem, mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo imprescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada.
 - b. não se admite a consumação do crime de roubo em caso de perseguição imediata do agente por policiais militares.
 - c. não se admite a consumação do crime de roubo em caso de recuperação da coisa roubada.
 - d. a consumação do crime de roubo pressupõe a posse mansa e pacífica da coisa subtraída.
 - e. se consuma o crime de roubo com a inversão da posse do bem, mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada.



COMENTÁRIO

O crime de roubo se consuma com a **inversão da posse**, sendo **prescindível** a posse mansa e pacífica da coisa.

Obs.: estudar a súmula 567, do STJ.

Prescindível: desnecessário.



5m

Embora o latrocínio seja crime de roubo, o seu momento consumativo é diferente, ele não se consuma com a inversão da posse, e sim a morte da vítima.

ANOTAÇÕES

SUBTRAÇÃO	MORTE	LATROCÍNIO
TENTADA	TENTADA	TENTADO
TENTADA	CONSUMADA	CONSUMADO
CONSUMADA	CONSUMADA	CONSUMADO
CONSUMADA	TENTADA	TENTADO

Obs.: somente há a consumação do latrocínio se houver a consumação da morte.



DIRETO DO CONCURSO

32. (FCC/2009/PM-BA/SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR) João aproximou-se de José numa via pública, enfiou a mão no bolso traseiro de sua calça e subtraiu-lhe a carteira. José, no entanto, percebeu a ação de João e agarrou-lhe a mão. João desferiu vários socos e pontapés em José, causando-lhe ferimentos leves, conseguiu desvencilhar-se e fugir de posse do produto do crime. Nesse caso, João responderá por
- tentativa de roubo.
 - furto qualificado pela destreza.
 - roubo consumado.
 - furto simples.
 - tentativa de furto qualificado pela destreza.

COMENTÁRIO



10m

Há o crime de roubo.

Roubo

Art. 157. Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência à pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência:

Legenda: cada cor representa uma possibilidade de roubo próprio.

Pena – reclusão, de quatro a dez anos, e multa.

Roubo Impróprio

Também chamado de “furto que deu errado”. É uma forma de ROUBO.

ANOTAÇÕES

§ 1º Na mesma pena incorre quem, **logo depois de subtraída a coisa, emprega violência contra pessoa ou grave ameaça**, a fim de assegurar a impunidade do crime ou a detenção da coisa para si ou para terceiro.

- 33.** (FCC/2021/DPE-RR/DEFENSOR PÚBLICO/ADAPTADA) O delito de estelionato
- a. cometido contra idoso ou vulnerável tem a pena aumentada de um sexto a dois terços.
 - b. mediante fraude eletrônica é punido com pena de 4 a 8 anos.
 - c. com o advento da Lei Anticrime (Lei n. 13.964 de 2019) passou a depender sempre de representação.
 - d. na figura privilegiada, embora sem previsão legal, aplica-se nos casos em que a pessoa acusada é primária e de pequeno valor o prejuízo.

COMENTÁRIO

a. § 4º estabelece 1/3 ao dobro.

Obs.: para diferenciar o furto do estelionato, deve-se observar como o bem chegou às mãos do criminoso. Se por subtração dele (ele pegou) ou se entregue por ludíbrio (enganou a vítima).

c. De fato, em regra, o estelionato passou a ser condicionado à representação. Mas não é em todos os casos.

§ 5º Somente se procede mediante representação, salvo se a vítima for: *(Incluído pela Lei n. 13.964, de 2019)*

I – a Administração Pública, direta ou indireta;

II – criança ou adolescente;

III – pessoa com deficiência mental; ou

IV – **maior de 70 (setenta)** anos de idade ou incapaz.

d. Existe previsão legal.

Complemento:

Art. 171. (...) Fraude eletrônica

§ 2º-A. A pena é de reclusão, de 4 (quatro) a 8 (oito) anos, e multa, se a fraude é cometida com a utilização de informações fornecidas pela vítima ou por terceiro induzido a erro por meio de redes sociais, contatos telefônicos ou envio de correio eletrônico fraudulento, ou por qualquer outro meio fraudulento análogo. *(Incluído pela Lei n. 14.155, de 2021)*


15m


20m

ANOTAÇÕES

§ 2º-B. A pena prevista no § 2º-A deste artigo, considerada a relevância do resultado gravoso, aumenta-se de 1/3 (um terço) a 2/3 (dois terços), se o crime é praticado mediante a utilização de servidor mantido fora do território nacional.

34. (VUNESP/2018/PM-SP/CABO/ADAPTADA) Com relação aos crimes previstos no Código Penal, assinale a alternativa correta.
- a. O homicídio praticado contra uma mulher é denominado feminicídio.
 - b. O agente que, logo depois de subtraída a coisa, emprega violência contra pessoa ou grave ameaça, a fim de assegurar a impunidade do crime ou a detenção da coisa para si ou para terceiro, pratica o crime de furto qualificado mediante violência.
 - c. Configura estupro a conduta de praticar contra alguém e sem a sua anuência ato libidinoso com o objetivo de satisfazer a própria lascívia ou a de terceiro.
 - d. Praticar ato libidinoso com alguém que, por qualquer causa, não pode oferecer resistência, caracteriza o crime de estupro de vulnerável.
 - e. O crime de registro não autorizado da intimidade sexual (art. 216-B) é de ação penal pública condicionada à representação do ofendido.

COMENTÁRIO

a. Feminicídio é o homicídio praticado contra a mulher por razões do sexo feminino.

b. Trata-se do crime de roubo impróprio.

É importante levar para a prova o **entendimento jurisprudencial** de que cabe assédio sexual entre professor(a) e aluno(a).

c. A diferença entre estupro e importunação sexual é que o primeiro só existe se houver violência e grave ameaça.

Obs.: qualquer conduta libidinoso voltada a menor de 14 anos é considerada como estupro de vulnerável.

Importunação sexual precisa ser voltada contra alguém específico. Por exemplo, um indivíduo se masturbando na rua, em um canto, não configura esse crime, e sim outro, que não cai neste edital.

e. Esse crime não está previsto no edital. Porém, a fim de responder, é de APP incondicionada.

Obs.: todos os crimes contra a dignidade sexual são de ação penal pública incondicionada.


25m


30m

ANOTAÇÕES

GABARITO

- 31. e
- 32. c
- 33. b
- 34. d

Este material foi elaborado pela equipe pedagógica do Gran Cursos Online, de acordo com a aula preparada e ministrada pelo professor Érico de Barros Palazzo.

A presente gravação tem como objetivo auxiliar no acompanhamento e na revisão do conteúdo ministrado na videoaula. Não recomendamos a substituição do estudo em vídeo pela leitura exclusiva deste material.

ANOTAÇÕES
